

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6581/2539

นาง บุญเรือน บาโรช
นาย วิสิทธิ์ กิตติวรรณธนกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1342

หลุมส้วมอันเป็นหลุมหรือบ่อสำหรับรับน้ำโสโครกจากห้องน้ำและส้วมที่จำเลยทำขึ้นอยู่ในระยะ 2 เมตรจากแนวเขตที่ดินของโจทก์ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1342 วรรคหนึ่ง โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนหรือกลับถังส้วมและหลุมรับน้ำโสโครกนั้นได้แต่ไม่อาจจะบังคับให้รื้อถอนห้องน้ำได้เพราะการปลูกสร้างห้องน้ำมิได้ขัดต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา 1342 ดังกล่าวและขณะฟ้องคดีอาคารที่จำเลยปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จยังไม่มีผู้ใดใช้ห้องน้ำและส้วมดังกล่าวโจทก์จึงไม่เสียหายในส่วนนี้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนอาคารเฉพาะส่วนที่ปลูกสร้างคร่อมทางภารจำยอมในที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 11175 และ 11177 รวมทั้งรื้อถอนประตูรั้วเหล็กที่ปิดกั้นทางภารจำยอมด้านทิศเหนือและทิศใต้ความกว้าง 3 เมตร ด้ายค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสามและให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปจดทะเบียนการจำยอมทางพิพาทแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนอาคาร 5 ชั้น ที่สร้างชิดติด

แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของที่ดินโฉนดรวมทั้งรื้อถอนส้วม ถังส้วม หลุมรับน้ำโสโครก และห้องน้ำในอาคารของจำเลยให้ห่างแนวเขตที่ดินของโจทก์ในระยะ 2 เมตรและให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์รวมเป็นเงิน 210,000 บาท

จำเลยทั้งสามให้การว่า การก่อสร้างส้วม ถังส้วม หลุมรับน้ำโสโครกและห้องน้ำนั้น จำเลยที่ 3 ได้ก่อสร้างโดยถูกต้องลักษณะและเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตโดยก่อสร้างไว้มิดชิดในตัวอาคารของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีโจทก์ยังมิได้รับความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จไม่มีผู้คนเข้าพักอาศัยหรือใช้ส้วมตามที่โจทก์ฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินเฉพาะส่วนในโฉนดเลขที่ 11174, 11175 และ 11177 ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันออกความกว้าง 1.25 เมตร ตั้งแต่ทิศเหนือติดซอยเจริญนิवास ยาวตลอดไปทางทิศใต้จดถนนบรรทัดทองเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1747, 1748 และ 1749 ตำบลรองเมือง (ปทุมวัน) อำเภอปทุมวัน (สามเพ็ง) กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปจดทะเบียนการจำยอมให้โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รื้อถอนอาคารเฉพาะส่วนที่ปลูกสร้างคร่อมทางการจำยอมหรือกระทำการใดให้เป็นทางเดินและรื้อถอนหรือเปิดประตูรั้วเหล็กทางทิศเหนือและทิศใต้ให้ได้ขนาดทางการจำยอมโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยเองและให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 30,000 บาทแก่โจทก์ ค่าขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า จำเลยปลูกสร้างห้องส้วมชุดหลุม
ส้วมห่างจากแนวเขตที่ดินโจทก์ในระยะ 2 เมตรอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1342 วรรคหนึ่ง ซึ่งโจทก์นำสืบว่าจำเลยทั้งสาม
ปลูกสร้างส้วมและหลุมรับน้ำโสโครกกับห้องน้ำติดกับที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศใต้
ทำให้น้ำโสโครกไหลซึมเข้าในเขตบ้านของโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย ซึ่งตามรายงาน
กระบวนการพิจารณาการเพิกถอนที่พิพาทฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2533 โจทก์นำชี้ถึง
ห้องน้ำและห้องส้วมรวมกันอยู่ติดกับที่ดินโจทก์เป็นแอ่งส้วมชนิดชักโครกจำเลยมิได้
นำสืบโต้แย้งคัดค้าน คงนำสืบแต่เพียงว่าการก่อสร้างห้องน้ำและส้วมได้ปลูกสร้าง
ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและใช้สุขภัณฑ์ที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ ข้อเท็จจริง
จึงฟังได้ว่าหลุมส้วมอันเป็นหลุมหรือบ่อสำหรับรับน้ำโสโครกจากห้องน้ำและส้วมอยู่
ในระยะ 2 เมตร จากแนวเขตที่ดินของโจทก์ อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1342 วรรคหนึ่งแล้วโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้
จำเลยทั้งสามรื้อถอนหรือกลบฝังส้วมและหลุมรับน้ำโสโครกนั้นได้ แต่ไม่อาจจะ
บังคับให้รื้อถอนห้องน้ำตามที่โจทก์ขอ เพราะการปลูกสร้างห้องน้ำมิได้ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งมาตรา 1342 ดังที่โจทก์อ้างด้วย แต่เนื่องจากขณะฟ้องคดีอาคารที่
จำเลยปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จยังไม่มีผู้ใดใช้ห้องน้ำและส้วมดังกล่าว โจทก์จึงไม่
เสียหายในส่วนนี้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนถึงส้วมและหลุมรับน้ำ
โสโครกหรือถมหรือกลบฝังส้วมและหลุมรับน้ำโสโครกที่จำเลยที่ 3 สร้างขึ้นตามฟ้อง
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อร่าม หุตากร-ไพศาล รามขางกูร-สมพล สัตยาภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ